

1501678-07.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501678-07.2019.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2109998/2019 - 03º D.P. CATANDUVA, 2678274 - 03º D.P. CATANDUVA, 338/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 2109998 - 03º D.P. CATANDUVA, 338/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 2109998 - 03º D.P. CATANDUVA, 338/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 2109998 - 03º D.P. CATANDUVA, 338/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ROGÉRIO SILVERLEI DE SOUZA e outro

Data da Audiência:

21/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 21/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1501678-07.2019.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ROGÉRIO SILVERLEI DE SOUZA e outro. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Giovana Mortati Castella. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima (A.N.S.V.) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Eduardo Henrique. Pelo MM.

Juiz foi deliberado: homologa a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ROGERIO SILVERLEI DE SOUZA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 14 de janeiro de 2019, na parte da tarde, na Rua Quatorze de Abril, 1143, Higienópolis, na cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado tentou subtrair para si, mediante escalada, várias peças de cobre, avaliadas em R\$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) (cf. auto de avaliação de fls. 37), pertencentes à oficina de metais, de propriedade de Abel Neto Soldati Vaccari, o que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. É dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado entrou na oficina, mediante escalada do muro, tentando subtrair metais, mas foi surpreendido por Abel que o abordou. Nesse momento, ROGÉRIO abandonou o saco com os objetos subtraídos e saiu correndo. O crime só não se consumou, porque a vítima chegou no momento em que o denunciado estava fugindo do local. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ROGÉRIO SILVERLEI DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. E, para que contra ele se proceda, requer que, devidamente autuada a presente, seja a mesma recebida e processada no rito previsto no artigo 394, § 1º, inciso I, bem como 396 e ss. do Código de Processo Penal, seguida de regular instrução e posterior condenação. O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 81/82 em 27/07/2020 (págs. 83/85), foi o acusado citado (pág. 95), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 100/102. Na presente audiência, foi ouvida a vítima e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância ou, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal, confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do auto de avaliação de pág. 37 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu a prática da infração penal, dizendo que, após pular o portão existente na entrada do barracão da vítima, realmente estava tentando subtrair as coisas descritas na denúncia, as quais estavam dentro de um saco; acabou abandonando referido saco em razão da presença da vítima no local; está arrependido do que fez e, atualmente, até conversa com a vítima, uma vez que é vizinho do barracão a ela pertencente. Além da confissão judicial, a vítima foi ouvida nesta data e confirmou ter visto o momento em que o acusado subtraía um saco com metal em seu interior, do interior do barracão já mencionado; havia notado que subtrações estavam ocorrendo no referidos barracão, na gora do almoço; diante disso, fechou o barracão no horário de almoço e deu volta no quarteirão; quando retornou, presenciou que o acusado, que morava defronte do local, já estava na calçada e com um saco cheio de metal, com cerca de vinte a trinta quilogramas; com a presença do declarante, o acusado abandonou a res furtiva na calçada ali existente. Diante da apreensão realizada, da confissão judicial e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado tentou subtrair, para si, os pertences da vítima descritos nos autos, cometendo, portanto, a infração penal que lhe foi imputada na inicial acusatória. A qualificadora de escalada ficou comprovada no intermédio dos relatos da vítima e da confissão do acusado, tendo este confessado que ingressou no barracão após pular o portão ali existente, ou seja, por meio anormal. Respeitado o entendimento da Dra. Defensora, não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, além de o acusado ser portador de Maus antecedentes e reincidente, a lei prevê, para a situação, apenas o furto na forma privilegiada, desde que o agente seja primário, situação não presente, tendo em vista que o acusado, conforme já dito, é portador de Maus antecedentes e reincidente. O decreto condenatório, assim, é de rigor.

Passo a dosar a pena. Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0006205-80.2008.8.26.0126 e 0009172-85.2005.8.26.0132 - págs. 73/74), fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0036846-69.2002.8.26.0576 - págs. 75/76), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que

comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, levando-se em conta que a infração penal ficou apenas na esfera tentada, reduzo a pena em metade, para, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torná-la definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. A redução de metade é compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado percorreu boa parte do "iter criminis" (caminho do crime), tanto que conseguiu sair do local com parte das coisas subtraídas. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - conforme constado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal em audiência, vale dizer, colaborou com a justiça, a res furtiva é de baixo valor e as condenações criminais anteriores que o acusado ostenta são antigas. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra ROGERIO SILVERLEI DE SOUZA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 155, § 4º, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, na proporção anteriormente mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão em regime aberto. Providenciem-se as anotações e comunicações de praxe e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.